



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

מס' תיק: 7/216/2015

**מפקחת על רישום מקרקעין  
נתניה**

**בפני כבוד המפקחת אסתי שחל**

**בעניין:**

**קגן טטיאנה**

ע"י ב"כ עוה"ד איגור כצמן  
רח' הרצל 27, ת.ד. 2505, נתניה  
טל: 077-4501307, פקס: 077-4501306

**התובעת**

**- נגד -**

**דבוש עמרם**

רח' גרינבוים 26, נתניה

**הנתבע**

**פסק דין**

1. עניינה של התביעה ליתן צו עשה אשר יורה לנתבע לסלק ידו מהחצר המשותפת, להרוס את הבניה הבלתי חוקית אותה ביצע ברכוש המשותף, ולהשיב את המצב לקדמותו.
2. התובעת היא בעלים של דירה בקומה השלישית של הבית המשותף שברחוב גרינבוים 26 נתניה הידוע כגוש 7932 חלקה 418 (להלן: "הבית"). הנתבע הוא בעל זכויות חכירה בדירה בקומת הקרקע של הבית.
3. טענות התובעת יפורטו להלן בתמצית: הנתבע השתלט על החצר המשותפת הסמוכה לדירתו, גידר אותה ועושה בה שימוש ייחודי; הנתבע הקים על הרכוש המשותף מחסן ללא היתר ומחוברים שלא כדין על גבי הרכוש המשותף, ובלא שקיבל את הסכמת כל בעלי הדירות בבית לכך; הנתבע מונע מבעלי דירות אחרים לעשות שימוש ראוי ברכוש המשותף.
4. טענות הנתבע יפורטו להלן בתמצית: דירת הנתבע הממוקמת בקומת קרקע חשופה לפריצות, ומשכך, ולאחר שפניות למשטרה לא הועילו, החליט הנתבע לבנות גדר המקיפה את דירתו על מנת להגן על ילדיו מפני הפריצות; הגדר נבנתה בהסכמת כל בעלי הדירות בבית לפני שנים רבות; הקמת הגדר לא מונעת מבעלי הדירות בבית להיכנס לגינה המשותפת; התובעת מתנכלת ומטרידה את הנתבע ובני משפחתו.
5. בתיק נשמעו ראיות, וכן נערך על ידי ביקור במקום בנוכחות הצדדים. עתה, נותר להכריע בתובענה.

**דיון והכרעה**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' תיק: 7/216/2015

מפקחת על רישום מקרקעין  
נתניה

6. סעיף 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כדלקמן:

**"בעלי דירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (הדגשה שלי א.ש.).**

7. סעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין החל על הבית קובע כדלקמן:  
**"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה, אלא אם הסכים לה".**

8. מסעיף 62 לחוק המקרקעין ומסעיף 12 לתקנון המצוי עולה כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מן המקרקעין לדירה מסוימת ללא הסכמת כל בעלי הדירות בבית.

9. תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, אף ללא שבוצעה הצמדה פורמאלית, טעונה אף היא הסכמת בעלי הדירות כאמור. במהותה דומה פעולת תפיסת החזקה הייחודית להצמדה, שכן בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לבעלי הדירות האחרים ברכוש המשותף. ראה לעניין זה ע"א 2525/92, וקרני נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5), 850:

**"... משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות. תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ברכוש המשותף", המיועד לשמש את כל בעלי הדירות, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מהרכוש המשותף משאר בעלי הדירות, וברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם".**

כלומר, כאשר מדובר בתפיסת חזקה ייחודית, יש לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות בבית.

10. לעומת זאת, שימוש שאין בו תפיסת חזקה ייחודית, יכול שלא יחייב הסכמת בעלי הדירות כלל, בהיותו שימוש סביר בלבד. השאלה עד היכן מגיע "שימוש סביר" ומאימתי תיחשב פעולה מסוימת כ"תפיסת חזקה ייחודית", תלויה, כמובן, בסוג השימוש, בהשפעתו על הרכוש המשותף, ואף בנסיבות הזמן והמקום (ר': ע"א 549/73, וינטרס נ' זמורה, פד"י כח (1), 645). בתוך כך, קיימת כמובן השלכה "למראית העין", ולתחושה הנוצרת אצל בעלי הדירות האחרים, וליכולתם ליהנות, גם הם, מהרכוש המשותף (ר': 3157/06 (שלום י"ס), נציגות הבית המשותף נ' לוברבוים (פורסם באתרים משפטיים)).

### מן הכלל אל הפרט

11. אין חולק כי החצר נושא המחלוקת היא משותפת לכלל בעלי הדירות בבית על כל כניסותיו (להלן: "החצר"). ביום 03.02.16 ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים, וזאת על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מן החצר ומן הבית, ולהלן רשמיי:

א. הבית מורכב מ- 4 כניסות. בכל כניסה 7 דירות.

ב. דירת התובעת ודירת הנתבע ממוקמות בכניסה ד' של הבית. דירת הנתבע ממוקמת בקומה הראשונה של הבית, והיא דירה יחידה בקומה זו.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**מס' תיק: 7/216/2015**

**מפקחת על רישום מקרקעין  
נתניה**

- ג. חצר הבית המקיפה את דירת הנתבע תחומה בגדר בטון (להלן: "הגדר") בגובה של כ- 1 מטר.
- ד. בחצר הממוקמת בחזית הבית ניצבים שולחן, עמדת ברז ועמוד תאורה (אינו פעיל) המשמשים את דירת הנתבע.
- ה. החצר העורפית מרוצפת והכניסה אליה היא דרך שער ברזל.
- ו. בחצר העורפית מחסן, מתקן לתליית כביסה, ודשא סינטטי המשמשים את דירת הנתבע.
- ז. לדירת הנתבע 2 כניסות: האחת באמצעות גרם מדרגות שבקומה הראשונה של הבית, וכן כניסה נוספת דרך שער הברזל הממוקם, כאמור, בחלקו העורפי של הבית.
12. ממכלול הראיות שהובאו בפני ואשר פורטו לעיל, ומהתרשמותי בעת ביקורי, ובהתחשב באופן ובמיקום בו נבנתה הגדר, ובשימוש שעושה הנתבע בשטח המשותף, התרשמתי כי השטח המשותף נחזה להיות חצר פרטית של הנתבע המשמשת אותו באופן קבוע, והיא כשטח שלנתבע חזקה ייחודית בו, בבחינת הצמדת השטח המשותף לדירתו. כן התרשמתי כי המחסן מצוי בתוך החצר המשמשת, כאמור, באופן ייחודי את הנתבע. מראית העין במקרה הזה היא חזות הכל. גם אם הנתבע אינו תובע לעצמו זכות שימוש בלעדית בחצר, כפי שאכן נטען בפני, ואף אם קיימת בפועל גישה לתוך שטח זה, יש להניח כי שימוש כזה לא ייעשה על ידי בעלי הדירות האחרים בשל תחושת אי הנעימות הכרוכה בדבר.
13. הנה כי כן, המשמעות המעשית של בניית הגדר, המחסן ושער הברזל, כפי שנבנו ע"י הנתבע, והשימוש אותו עושה הנתבע בחצר, הינה הצמדה בפועל של החצר המשותפת אל דירתו. הצמדה שכזו, לא ניתן לבצע ללא הסכמת כל בעלי הדירות בבית.
14. אין חולק כי הסכמת התובעת לא ניתנה לנתבע. די למעשה בכך כדי לקבוע כי עשיית שימוש ייחודי זה בשטח המשותף אסורה, שכן בדומה להצמדה אין לאפשר אותה, ללא הסכמת כל בעלי הדירות.
15. הנתבע הגיש מסמך שכותרתו "אישור על החתמת שכנים" שיש בו, לטענתו כדי להוכיח כי הבניה והשימוש אותו הוא עושה בחצר, כמפורט לעיל, הינם בהסכמת בעלי הדירות בבית. לא מצאתי כי יש במסמך הנ"ל כדי להוכיח כי ניתנה הסכמת בעלי הדירות, שכן למעט הגב' יפה אושרי ששמה מופיע כבעלת דירה בנסח המקרקעין הנוגע לבית, הרי שלגבי שאר החותמים שמם אינו מופיע בנסח האמור, ולא הוכח כלל כי הם בעלי דירות בבית נושא התביעה.
16. כל העדים שהעידו לפני מטעם הנתבע, העידו כי הם אינם בעלי דירות בבית נושא ההליך אלא שכנים בבתי הסמוכים לבית נושא ההליך. ויודגש כי ההסכמה הנדרשת היא של כל בעלי הדירות בבית נושא ההליך, וזו כאמור לא הוכחה (ראה עדותם של העדים כמפורט בפרוטוקול הדיון מיום 29.5.16: הגב' מישל אלמליח, עמ' 8 שורה 35, מר שאול ועונונו, עמ' 9, שורה 5, מר שמעון רובין, עמ' 9, שורה 17, הגב' ארדיטי מרים, עמ' 9, שורה 29, הגב' ענת נעים, עמ' 9, שורות 42-43, הגב' שרה כהן, עמ' 10, שורה 11).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' תיק: 7/216/2015

מפקחת על רישום מקרקעין  
נתניה

17. מכל מקום, ובהינתן כי אין חולק כי הסכמת התובעת לא ניתנה לנתבע, די בכך כדי לקבוע כי עשיית שימוש ייחודי זה בשטח המשותף, בדומה להצמדה, לא תיתכן ללא הסכמתה.

18. בהעדר הסכמת כל בעלי הדירות לשימוש הייחודי אותו עושה הנתבע ברכוש המשותף, לא היה ראוי הנתבע לעשות שימוש זה.

19. ככל שהנתבע סבור כי קיימת בעיית פריצות ומשוטטים הדורשת פתרון של הקמת הגדר, ראוי היה לפנות לנציגות הבית ולהעלות נושא זה באסיפה הכללית, ולקבל לכך הסכמה כדין. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי ניתנה הסכמת האסיפה הכללית לבניה, כאמור.

20. טענת הנתבע כי הוא עושה שימוש זה בחצר מזה שנים, נטענה בעלמא ולא הוכחה. מכל מקום הלכה היא כי עת עסקינן במתן רישיון במקרקעין לשימוש ייחודי, הכלל הוא, שמדובר ברישיון בר חזרה, ובאופן עקרוני נותן הרשות ראוי בכל עת לחזור בו מההסכמה שהוענקה. (ראה לעניין זה ת.א. (ת"א) 2816/03, ציפורה קונצ'יקי נ' דליה שפלן (פורסם באתרים משפטיים) וכן נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב, 57, 24).

אמנם קיימים מקרים מיוחדים בהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מן ההסכמה (ראה ע"א 7139/99, אלוני נ' ארד ואח', פ"ד נח (4), 27, ע"א 5136/91, קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2), 419, ע"א 2836/90, אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח', פ"ד מו (5), 184, ע"א 588/81, ציזיק נ' הורביץ ואח', פ"ד מ(1) 321, ע"א 515/76, לוי נ' ויימן ואח', פ"ד לא(2) 127).

במקרה דנן, לא נטען, וממילא לא הוכח, כי התובעת נתנה הסכמתה לבניה ולשימוש אותו עושה הנתבע בחצר. כך גם לא נטען, וממילא לא הוכח כי מתקיימות הנסיבות הנ"ל.

21. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבע להסיר בתוך 60 ימים מהיום, על חשבוננו, את כל הבניה הקיימת על גבי החצר המשותפת של הבית, לרבות הגדר, המחסן ושער הברזל, וכן את כל המטלטלין שבבעלותו המצויים בחצר האמורה, ולהשיב המצב כפי שהוא בהתאם לתשריט הבית המשותף. הנתבע ישלם לתובעת, סך של 655 ₪ עבור החזר אגרת התביעה, וכן סך של 4,000 ₪ עבור שכ"ט עו"ד. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, יב' באלול תשע"ו, 15.9.16. עותק יומצא.

אסתי שחל  
מפקחת על רישום מקרקעין  
נתניה